



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2018.0000254875

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0007955-74.2016.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MIGUEL ANGELO RODRIGUES DE LIMA BRESIO.

ACORDAM, em 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.

São Paulo, 5 de abril de 2018.

Nuevo Campos
RELATOR
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Criminal nº 0007955-74.2016.8.26.0082.
MMª. Juíza de Primeira Instância: Dra. Liliana Regina de
Araujo Heidorn Abdala.
Comarca: Boituva - SP.
Apelante: Justiça Pública.
Apelado: Miguel Angelo Rodrigues de Lima Bresio.
Voto: 42.684.

APELAÇÃO – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA – PROVA INSUFICIENTE –
RECURSO IMPROVIDO.

Vistos.

Trata-se de recurso interposto pelo D. Representante do Ministério Público em primeiro grau de jurisdição contra a r. decisão monocrática de fls. 165/166, julgou improcedente a ação penal e absolveu Miguel Angelo Rodrigues de Lima Bresio, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Cód. de Proc. Penal, da imputação de se achar incurso no art. 129, § 9º, do Cód. Penal.

Pugna a acusação, em suma, pela condenação do acusado nos termos da inicial, sob o fundamento de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

que o conjunto probatório é suficiente a tanto (fls. 178/183).

Contra-arrazoadado o recurso (fls. 189/190), manifestou-se a D. Procuradoria da Justiça pelo provimento do apelo (fls. 200/206).

É, em síntese, o relatório.

O apelo não procede.

A r. sentença, que apreciou a prova com critério e bem decidiu o presente processo, não merece qualquer reparo.

Não ficou demonstrado, com a necessária segurança, que, nas circunstâncias de tempo e lugar referidas na inicial, o acusado, aproveitando-se das relações domésticas, praticou agressão contra sua companheira L.A.V., causando-lhe lesões corporais de natureza leve.

Restou incontroverso, no âmbito da materialidade delitiva, que a vítima sofreu lesões corporais de natureza leve (fl. 36).

Entretanto, a prova não é suficiente para esclarecer o que ocorreu, em particular, a causa da lesão corporal suportada pela vítima.

O acusado, ao longo da persecução penal afirmou que, durante um entrevero entre o casal, a vítima teria



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

iniciado as agressões e que teria apenas tentado se defender (fl. 13 e CD).

A vítima, a seu turno, afirmou que o acusado teria iniciado as agressões e que apenas teria se defendido (fls. 11/12 e CD).

Quanto aos depoimentos dos policiais militares não se prestam a esclarecer, com a necessária certeza, o que teria ocorrido, tendo em vista não serem testemunhas presenciais (fls. 9, 10 e CD).

Há nos autos, portanto, em relação a autoria, apenas as versões contraditórias da ofendida e do acusado, desacompanhadas de outros elementos probatórios, indicando, desta forma, apenas, que houve agressões recíprocas, sem possibilidade, ademais, de esclarecimento sobre a quem coube a iniciativa dos conflitos.

Importa considerar, neste aspecto, que o laudo de exame de corpo de delito constatou as lesões corporais leves sofridas pelo acusado (fl. 34).

Importa considerar, ainda, que o acusado é primário e não ostenta envolvimento em qualquer persecução penal (fl. 56 e 76/77).

Como se vê, por ter sido imputada ao acusado a agressão causadora das lesões contra vítima, sem que tal



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

fato tenha sido objeto de demonstração inequívoca, considerados os parâmetros do art. 239, do Cód. de Proc. Penal, o pronunciamento do *non liquet* era de rigor.

Face ao exposto, meu voto nega provimento ao recurso.

NUEVO CAMPOS

Relator